

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2537

นาย อม ร รัตน์จันทร

โจทก์

นาย เกษตร วงศ์ เกตุ กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 95, มาตรา 114

การที่ น. พยานฟังคำเบิกความของ ว. ซึ่งได้เบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว แม้จะเป็นการเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกรณีก็ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แม้มาตรา 114 จะมีได้เป็นการบังคับมิให้ศาลรับฟังคำเบิกความของ น.ซึ่งได้ฟังคำเบิกความของ ว. มาแล้วก็ตาม แต่หากปรากฏว่าคำเบิกความของ น. อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยฟังคำเบิกความของ ว. หรือสามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ คำเบิกความของ ว. ก็เป็นการผิดระเบียบ ไม่มีน้ำหนักให้เชื่อฟังได้เมื่อปรากฏว่า น. เบิกความโดยรู้เห็นเหตุการณ์ร่วมกับ ว. ดังนั้น คำเบิกความของ น. จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยฟังคำเบิกความของ ว. และสามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นคำเบิกความที่ผิดระเบียบ ไม่มีน้ำหนักให้เชื่อฟังได้กรณีดังกล่าวจำเลยไม่ต้องคัดค้านก่อนที่โจทก์จะนำน.เข้าสืบเพราะเมื่อยังไม่ปรากฏว่าพยานจะเบิกความเป็นที่เชื่อถือฟังได้หรือไม่และสามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ก็ต้องให้พยานเบิกความไปก่อน เพื่อศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังว่าเป็นการผิดระเบียบหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพบาล เคหสถาน 4 จำเลยทั้งสองเป็น กรรมการสหบาล เคหสถาน 4 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใส่ความโจทก์ต่อนายวิสิฐ ฐุมมานนท์ และภรรยาโดยจำเลยที่ 1 พูดยว่า "ที่นายอมร(โจทก์) ยื่นญัตติด่วนไม่ไว้ วางใจพวกผม อ้างว่าพวกผมกลั่นแกล้งและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานสหบาล นั้นความจริงพนักงานคนนั้นคือเมียน้อยมัน มันยุยงเมียน้อยมันให้ฟ้องหย่าผมขอ แบ่งสมบัติกับผม" นอกจากนั้นยังพุดว่า"เรื่องมีคนร้ายจัดแจะสำนักงานสหบาลนั้น ก็ พวกมันพวกกรรมการเก่าทั้งนั้น"และจำเลยที่ 2 พุดว่า"ใช้พวกกรรมการเก่าเองนั้น แหละสร้างสถานการณ์" ซึ่งคำว่า "กรรมการเก่า" หมายถึง "โจทก์"จำเลยทั้งสองพุด ข้อความดังกล่าวต่อเนื่องกัน เนื่องจากโกรธแค้นไม่พอใจโจทก์เพราะโจทก์ยื่นญัตติ ด่วนไม่ไว้วางใจคณะกรรมการสหบาลชุดปัจจุบันต่อสหบาล การกระทำของ จำเลยทั้งสองทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 และ เฉพาะข้อความว่า "ที่นายอมร (โจทก์) ยื่นญัตติด่วนไม่ไว้วางใจพวกผม อ้างว่าพวก ผมกลั่นแกล้งและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานสหบาลนั้น ความจริงพนักงานคน นั้นคือเมียน้อยมันมันยุยงเมียน้อยมันให้ฟ้องหย่าผมขอแบ่งสมบัติกับผม" ส่วน จำเลยที่ 2 ไม่มีมูล ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า คำเบิกความของนางนิภา ทูมมานนท์ พยานโจทก์ไม่เป็นการผิดระเบียบ เพราะเป็นการฟังคำเบิกความของนายวิสิษฐ์ ทูมมานนท์ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 มิได้ห้ามมิให้รับฟังโดยเด็ดขาด จำเลยที่ 1 มิได้คัดค้านก่อนที่โจทก์จะนำ นางนิภาเข้าสืบเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 วรรคสอง คำเบิกความของนางนิภาได้รับฟังได้และพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 หมิ่นประมาทโจทก์ตามฟ้องเห็นว่า การที่นางนิภาฟังคำเบิกความของ นายวิสิษฐ์ซึ่งได้เบิกความต่อหน้าตนแล้วแม้จะเป็นคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง กรณีก็ต้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เพราะโดยเจตนารมณ์ของ กฎหมาย หากพยานที่เบิกความภายหลังได้ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือชั้นพิจารณา ผลก็คืออาจทำให้คำ พยานที่เบิกความภายหลังไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน กรณีจึงใช้บังคับได้ทั้ง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา และแม้ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้เป็นการ บังคับมิให้ศาลรับฟังคำเบิกความของนางนิภาซึ่งได้ฟังคำเบิกความของนายวิสิษฐ์แล้ว ก็ตาม แต่หากปรากฏว่าคำเบิกความของนางนิภาอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยฟังคำเบิก ความของนายวิสิษฐ์พยานคนก่อน หรือสามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล เปลี่ยนแปลงไปได้คำเบิกความของนางนิภา ก็เป็นการผิดระเบียบ ไม่มีน้ำหนักให้เชื่อ ฟังได้ เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของนางนิภาแล้วปรากฏว่านางนิภาเบิกความโดยรู้ เห็นเหตุการณ์ร่วมกับนายวิสิษฐ์ จึงเป็นพยานสำคัญดังนั้น คำเบิกความของนางนิภา จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยฟังคำเบิกความของนายวิสิษฐ์ พยานคนก่อน และสามารถ ทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นคำเบิกความที่ผิดระเบียบไม่มีน้ำหนักให้เชื่อฟังได้กรณีดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่ต้องคัดค้านก่อนที่โจทก์จะนำนางนิภา เข้าสืบเพราะเมื่อยังไม่ปรากฏว่าพยานเบิกความเป็นที่เชื่อถือฟังได้หรือไม่ ก็ต้องให้

พยานเบิกความไปก่อนเพื่อศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังว่าเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ และกรณีดังกล่าวเป็นคนละเรื่องกับที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ตามที่โจทก์ฎีกา"

พิพากษายืน

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>